FORMELE EU-SYSTEEMANALYSE & WETGEVEND ADDENDUM

Transnationale Verzendmatrix • 12 november 2026 • EP PETI 1034/2026 • EC CPLT(2026)01544 • TK 2026Z24384 / 2026D56354 • Belgische Kamer

TRANSNATIONALE KENNISGEVING — GELIJKTIJDIGE VERZENDTRANCHES (SPAM- & FIREWALLBEVEILIGD)

Onderstaande tabel bevat het integrale register van alle geadresseerden (68 instanties en sleutelposities in de EU, België, Nederland en de internationale pers) aan wie deze formele analyse op 12 november 2026 gelijktijdig is overgedragen.

Tranche / Doelgroep	Primaire Geadresseerden (Aan / To)	Afschrift & Toezicht (Cc)
Tranche A: EU & Parlementen (Europese Commissie, Europees Parlement, Nationale Griffies)	Mario Nava (DG EMPL), Roxana Mînzatu (EC Vice-President), Kabinet Mînzatu, Antoine Kasel, Kristina Aleksiejuniene, Empl E2 Unit	EP PETI Secretariaat, Commissie Sociale Zaken Kamer (BE), Commissie SZW Tweede Kamer (NL), Europese Ombudsman, EP-leden (Sommen, Van Overtveldt, Matthieu, Ceulemans, Van Sparrentak, Vandenberg, Maij, Andersson)
Tranche B: Belgische Keten (Sociale Zekerheid, Ziekteverzekering, Toezichthouders)	CM Directie & Privacy (Van Gorp, De Ruysscher, Van Muysen), RIZIV Directie & Pers (Facon, Algsecgen), CDZ Directie & Juridische Dienst, FOD SZ (Samyn), Orde der Artsen (Nationaal, Antwerpen, Oost-Vlaanderen), Kabinet Vandenbroucke	EP PETI Secretariaat, Kamercommissie Sociale Zaken, Tweede Kamer SZW, SVB Directie (Starmans), Onderzoeksjournalisten & Pers (Belga, VRT Pano, RTBF Investigation)
Tranche C: Nederlandse Keten & Pers (Uitvoeringsorganen, Zorgverzekeraars, Ministeries, Pers)	UWV Raad van Bestuur & Pers (Choho, Steenvoorden), SVB Raad van Bestuur & Pers (Starmans), CAK Directie (Ouwehand), Zorginstituut Nederland (Janssen, Geldof, Bosma), CZ Raad van Bestuur (De Groot, Van Veen-Wubben), Ministeries SZW, VWS, FIN, Gemeente Hulst	EP PETI, Tweede Kamer SZW, Belgische Kamer, Onderzoeksjournalistiek (ANP, Follow the Money, Politico EU, Euractiv, AFP, DPA, Mediapart, SRF Investigativ, Lighthouse Reports)

Integrale Brieftekst & Wetgevend Addendum

Geachte Vertegenwoordigers van de Europese Commissie en het Europees Parlement, Geachte Leden van de Belgische Kamer en de Nederlandse Tweede Kamer, Geachte Bestuurders van de Belgische en Nederlandse Uitvoeringsorganen, Toezichthouders en Redacties,

Hierbij leggen wij u het overkoepelende wetgevende addendum voor bij de lopende parlementaire en administratieve verzoekschriften (Europees Parlement PETI 1034/2026, Europese Commissie CPLT(2026)01544, Tweede Kamer 2026Z24384 / 2026D56354 en Kamer van Volksvertegenwoordigers België). Deze synthese biedt een wetgevend antwoord op de structurele patstelling in het vrij verkeer van personen binnen de Europese Unie en wordt gelijktijdig ter kennis gebracht van de Europese instellingen, de nationale parlementen, de Belgische en Nederlandse uitvoeringsorganen, de toezichthouders en de internationale onderzoeksjournalistiek.

De open-source systeem-audit op **https://grensarbeid.org** documenteert met een statistische reeks van **ruim 750+ geregistreerde en forensisch geverifieerde interacties bij meer dan 60 overheids-, zorg- en financiële instanties (100% gestaafd met rechtstreekse primaire brondocumenten)** de absolute systeemgrens van de Europese coördinatieverordeningen (Vo. 883/2004 en Vo. 987/2009).

> **Kernbevinding van de Audit:** De geconstateerde blokkades zijn geen toevallige administratieve fouten, maar het logische resultaat van een structurele weeffout in het Unierecht: nationale socialezekerheidsstelsels zijn ontworpen als gesloten soevereine binaire datasilo's. Zodra een mobiele burger grensoverschrijdend ziek of gehandicapt raakt, stuiten nationale instanties op een soevereiniteitsparadox: toelating dwingt hen hun eigen nationale toegangseisen ondergeschikt te maken aan buitenlands recht. Om hun stelsel te beschermen, geven zij een *steriele erkenning* die exact één stap vóór de uitbetaling stopt (de N-1 drempel).

Deel A: De Vijf Scharnierpunten van de N-1 Drempel

Instantie / Keten	Steriele Erkenning (N-1 Drempel)	Juridische Achtergrond & Fiscale Impact
1. CM / RIZIV (Belgische Ziekte- & Invaliditeitsverzekering)	Erkent na 19 maanden exact 365 dagen primaire arbeidsongeschiktheid, maar knipt een medisch attest geldig tot 2099 op dag 365 door om de overgang naar structurele invaliditeit (dag 366) te blokkeren.	Erkenning van dag 366 zou betekenen dat het EU-recht de nationale wachttijd doorbreekt. Op 09-11-2026 kent dezelfde CM wel orthopedische maatschoenen toe wegens blijvende amputatie.
2. FOD SZ & AGODI (Belgische Handicap & Fiscale Erkenning)	FOD SZ bevriest erkenning op exact 8 punten zelfredzaamheidsverlies (€ 0,00 uitkering; parkeerkaart). AGODI erkent op hetzelfde dossier >66% blijvende invaliditeit (art. 131-135 WIB 92).	9 punten zou de inkomensvervangende tegemoetkoming ontgrendelen, die door de Belgische postcode-eis wordt geblokkeerd. AGODI-attest levert slechts € 52/mnd belastingvermindering op tegenover € 200/mnd medische meerkosten.
3. UWV Nederland (Arbeidsongeschiktheid Woonland)	Beschikt over gecertificeerde EU U1-formulieren (>20 jaar premieopbouw in België), maar weigert arbeidsverleden te erkennen en eist irrelevante Belgische C4-ontslagformulieren.	Erkenning van het EU-arbeidsverleden voor de WIA zou betekenen dat het vrije verkeer prevaleert boven de nationale eis dat de eerste ziektedag in Nederland moet vallen.
4. CZ Zorgverzekeraar (Verdragspolis & Ziekenvervoer)	Verstrekt wel een verdragspolis, maar blokkeert grensoverschrijdend zittend ziekenvervoer en hulpmiddelen via binnenlandse perifere netwerkeisen.	Een patiënt met een buitenlands medisch dossier kan daar formeel niet aan voldoen, tenzij CZ de eigen nationale polisvoorwaarden opzijzet.
5. Belastingdienst / Toeslagen (Zorgtoeslag-paradox)	Weigert zorgtoeslag omdat een verdragspolis administratief niet als Nederlandse zorgverzekering kwalificeert, ondanks maandelijkse RSZ- en zorgkaspremies in België.	Het gezin draagt reëel evenveel premie af als een binnenlands gezin, maar wordt fiscaal behandeld als onverzekerd.

Deel B: De Wetgevende Oplossing vóór 2030 (De EESSI-Gekoppelde EU-Kaart)

Dit probleem is met een gerichte wetgevende amendering vóór 2030 structureel op te lossen, zonder dat lidstaten hun nationale wetten, soevereiniteit of identiteit verliezen:

Pijler	Wetgevend Principe & Technische Implementatie
1. Binnenlandse Burger	Voor de burger die in één lidstaat woont en werkt blijven alle nationale wetten, procedures, formulieren en parameters voor 100% ongewijzigd van kracht.
2. Van Passieve Wallet naar Actieve EESSI-Sync	**Stop met het werk bij de burger te leggen:** De huidige Europese plannen voor 2030 voorzien slechts in een *passieve wallet*, waarbij de burger nog altijd zelf stappen moet ondernemen om documenten op de kaart te krijgen — terwijl nationale wetten helemaal niet toestaan dat een burger zelf grensoverschrijdende rechten valideert. In de voorgestelde wijziging wordt het reeds aanwezige (maar nu ongebruikte) EESSI-netwerk wettelijk verplicht ingezet om van elk nationaal dossier automatisch van overheidswege een gestandaardiseerd EU-duplicaat met de kaart te synchroniseren, zonder dat de burger dit werk hoeft te doen.
3. Nationaal Vertaalsysteem & Equivalentie	**Bidirectioneel vertaalsysteem (Nationaal <-> EU):** Elke lidstaat bouwt aan de grens van het eigen systeem een digitaal vertaalsysteem dat nationale parameters (wachttijden, invaliditeitspunten, gewerkte dagen en zorgpremies) automatisch vertaalt van nationaal formaat naar EU-formaat en van EU-formaat terug naar nationaal formaat. Lidstaten zijn wettelijk verplicht elkaars vertaalde equivalenten 1-op-1 als rechtsgeldig te aanvaarden, ondersteund door de 30-dagen-voorfinancieringsplicht (art. 7 Vo. 987/2009) en de Benelux-proeftuin (art. 350 VWEU).

Part II: Universal European Institutional Equivalents & 2030 Blueprint

This audit of **over 750+ registered and forensically verified interactions across more than 60 public, healthcare and financial institutions (100% backed by primary source documents)** exposes a universal mechanism across all 27 EU Member States. The same blockage occurs between **any Member State of Residence (State A)** and **any Member State of Employment (State B)**. In each case the national body stops its recognition exactly one step before payment (the N-1 threshold), since going further would force a domestic rule to yield to EU law.

The Five Universal Blockages:
1. *Primary Sickness Fund in State B:* recognises 365 days of sickness but cuts off a lifelong certificate one day before structural invalidity (Day 366).
2. *Disability & Tax Authorities in State B:* freeze disability recognition at N-1 (8/9 points) to block exportable allowances under domestic residence clauses.
3. *Disability Agency in State A:* holds certified EU U1 records proving over 20 years of cross-border social security contributions and employment in State B, yet refuses to recognise this work history and demands irrelevant foreign termination forms from State B that have zero legal standing in State A. Recognising this cross-border career and disability for invalidity benefits would mean that EU free movement takes precedence over the domestic rule requiring the first day of illness to occur within State A.
4. *Cross-Border Health Insurer:* issues a treaty policy while blocking transport and devices through domestic network rules that foreign clinics cannot satisfy.
5. *Tax & Allowance Office in State A:* refuses healthcare allowances because a treaty policy is not classified as domestic insurance, despite identical premium deductions.

The 2030 State-Synchronized EESSI Dual-Format Card Solution:
• *Domestic Citizens:* 100% of domestic law, forms and parameters remain unchanged for citizens who live and work in a single Member State.
• *From Passive Wallet to Active EESSI Synchronization:* Current 2030 EU plans only foresee a passive wallet where the citizen must still manually request and upload records — even though national laws do not allow citizens to self-validate cross-border entitlements. Under this amendment, Member States are legally required to use the already existing EESSI network to automatically synchronize a standardized EU duplicate of every domestic record onto the card from State to State, removing the administrative burden from the citizen.
• *Domestic Bidirectional Translation Module & Mandatory Equivalence:* Each Member State implements a domestic bidirectional translation module that automatically converts national parameters to/from EU formats, coupled with a

binding obligation to accept each other's translated equivalents one-to-one (backed by the 30-day pre-financing duty under Art. 7 Reg. 987/2009 and the Benelux testbed ex Art. 350 TFEU).

Eric Messa
Onafhankelijk Systeem-Auditor • grensarbeid.org • contact: systeemaudit@gmail.com